

Corso “Diritto dell’informatica T”

Quesiti per esercitazione ricerca in banche dati per risolvere problemi giuridici

Claudia Cevenini

- 1) Potete fornire servizi streaming video senza autorizzazione del titolare dei diritti (es. RAI, Mediaset)? Potete visualizzare video in streaming? Cosa rischiate?
- 2) Potete a) creare e gestire una piattaforma di servizi P2P? b) utilizzare una piattaforma P2P per scaricare brani musicali e/o software privo di licenza?
- 3) Siete i legali rappresentanti di un social network/fornite servizi di hosting. Siete responsabili dei contenuti caricati dagli utenti? Cosa succede, ad esempio, se ledono i diritti di terzi (es. diritti d'autore, privacy, diffamazione, ecc.)?
- 4) La vostra azienda gestisce e archivia i documenti su supporto cartaceo. Vi si chiede di conservare i documenti su supporto informatico in modo che abbiano validità legale. Cosa dovete fare?
- 5) Vi si chiede di creare e gestire un portale web di e-commerce per vendere applicazioni software a consumatori finali. Cosa occorre fare per essere a norma di legge?
- 6) Fate delle foto a una festa di laurea. a) Le memorizzate sul vostro computer e le inviate via e-mail agli amici. b) Le caricate su un social network. Avete violato la privacy delle persone fotografate?
- 7) Stipulate un contratto di telefonia a) fissa; b) mobile. La società telefonica e altre aziende che non conoscete iniziano a tempestarvi di a) telefonate promozionali a tutte le ore del giorno e della notte, anche con sistemi automatizzati (voce pre-registrata); b) SMS promozionali con offerta di servizi a pagamento. Stanno violando la vostra privacy? Oppure ci sono circostanze in cui potrebbero farlo legalmente? Come potete difendervi in modo lecito?
- 8) Avete sviluppato un software in gruppo per un progetto di un corso. Siete in 5. Vi accorgete che potrebbe avere un'applicazione industriale. 2 del gruppo vorrebbero perfezionarlo e commercializzarlo mediante licenza. Possono farlo? E se gli altri non sono d'accordo?
- 9) Fate il tirocinio (previsto dal vostro corso di studi) in azienda e sviluppate un software. Di chi sono i diritti di utilizzazione economica?
- 10) Un'azienda vi propone un contratto a t.d. come impiegato amministrativo vi chiede di sviluppare un software. Al termine del contratto vi chiede il codice sorgente in quanto afferma che il programma è suo. Voi vorreste tenere copia del codice sorgente e utilizzarlo per sviluppare altre applicazioni per nuovi clienti. Di chi è il software? Cosa potete fare?
- 11) Siete amministratori di sistema e il titolare dell'azienda presso la quale lavorate vi chiede a) di installare programmi con licenza su più macchine di quanto consentito; b) di installare software privo di licenza; c) di installare un software di monitoraggio dell'attività web ed e-mail dei dipendenti. Cosa fate? Quello che vi chiede viola la legge?
- 12) Volete profilare gli utenti del vostro sito web usando cookies e servizi come 'Google Analytics'. Quali sono gli adempimenti necessari per la privacy?
- 13) Vi si chiede di creare un sito di indexing. Si tratta di un'attività legale?
- 14) Siete un dirigente di una società che produce smartphone/gestisce social network e le autorità competenti vi chiedono di dare loro accesso a informazioni relative a conversazioni tra utenti sospettati di gravi reati. Cosa fate/dovete/potete fare?